副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和８年６月１９日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第１１準備書面

被　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の趣旨

原告は、令和８年５月２８日付第６準備書面において、訴状提出後の令和７年９月１１日のＸ投稿（以下「本件投稿２」という。）及び令和７年３月２日のＸ投稿において引用されたnote記事（以下「本件note記事」という。）を新たに取り上げ、これらを従前の本件投稿と併せて「本件村越投稿」と定義した上で、これらによって原告に合計１１０万円の損害が発生した旨を主張している。

しかし、本件投稿２及び本件note記事は、訴状において請求原因とされた本件投稿（甲第１９号証。以下、「本件投稿」という。）とは別個の表現行為であり、これらを本件訴訟の審判対象に加えることは、訴えの変更として許されず、又は時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきものである。

本件訴訟のうち被告村越に対する請求部分は、本件投稿をめぐる真実性、真実相当性及び違法性阻却事由を中心に主張が尽くされ、既に最終的な主張整理及び人証申請を見据えた段階にある。被告村越は、原告第６準備書面第１の主張の訴訟法上の取扱いについて、以下のとおり反論及び異議を述べ、本件投稿２及び本件note記事を本件訴訟の審判対象に加えることなく、訴状において請求原因とされた本件投稿を対象として、速やかに結審されることを求める。

第２　原告の主張の実質

原告は、第６準備書面第１において、本件投稿２及び本件note記事を、従前の本件投稿に関する補充的事情として挙げるにとどまらず、これら各表現行為それ自体によって原告の社会的評価及び名誉感情が侵害され、独立の損害が発生したものと主張する。

すなわち、原告は、本件投稿２及び本件note記事を、従前の請求原因である本件投稿と併せて「本件村越投稿」と定義し、これら全体により合計１１０万円の損害が生じたと主張している。その実質は、訴状提出後の別個の表現行為を、新たな不法行為として本件訴訟の請求原因に追加しようとするものというべきである。

第３　訴えの変更としての不許

１　本件投稿２及び本件note記事は、本件投稿とは別個の表現行為であること

請求原因の追加的変更は、民訴法１４３条所定の訴えの変更に当たり、請求の基礎に変更がなく、かつ著しく訴訟手続を遅滞させない場合に限り許される。

しかるに、本件投稿２及び本件note記事は、訴状において請求原因とされた本件投稿とは、投稿時期、媒体、文言、文脈、想定される読者、摘示されるとされる事実、違法性阻却事由、損害及び相当因果関係を、いずれも異にする。本件投稿は令和４年４月２日のＸ投稿であるのに対し、本件投稿２は令和７年９月１１日のＸ投稿、本件note記事は令和７年３月２日に引用されたnote記事であって、その間には３年以上の開きがあり、投稿当時の社会的状況も全く異なる。

しかも、本件投稿２及び本件note記事は、いずれも本件訴訟の提起後に、本件訴訟の経過、原告の主張及び証拠関係を前提としてされた、訴訟に関する説明、反論又は意見表明としての性格を有する。したがって、これらの名誉毀損該当性を判断するには、本件投稿とは別に、摘示事実の同定、意見ないし論評としての性格、真実性、真実相当性、公共性、公益目的等を、個別に審理する必要がある。

以上によれば、本件投稿２及び本件note記事は、本件投稿と請求の基礎を同じくするものではなく、別個の表現行為というべきである。単に原告による「パワーハラスメント」という主題が共通することをもって、請求の基礎が同一であるということはできない。

なお、原告自身、本件投稿については、その投稿当時の状況を前提に摘示事実を構成する一方、本件投稿２については、令和７年９月時点における一般的なパワーハラスメント概念を前提に摘示事実を構成している。このこと自体、本件投稿と本件投稿２とで、読者の前提、文脈及び摘示されるとされる事実が異なることを、原告

自身が認めるものにほかならない。したがって、本件投稿２を本件投稿と一体の請求原因として扱うことはできない。

２　訴訟手続の著しい遅滞

前記のとおり、原告第６準備書面第１の主張が本件投稿２及び本件note記事を新たな請求原因として追加する趣旨であるならば、それは民訴法１４３条所定の訴えの変更に当たる。そして、仮に、請求の基礎の同一性を肯定する余地があるとしても、当該訴えの変更は、少なくとも著しく訴訟手続を遅滞させるものである。

すなわち、本件投稿２及び本件note記事を新たに審判対象に加えるならば、各表現行為ごとに、投稿日時、媒体、文言、摘示事実、意見論評性、真実性、真実相当性、公共性、公益目的、社会的評価の低下の有無、名誉感情侵害の成否、損害及び相当因果関係について、新たな主張整理及び証拠調べを要する。とりわけ本件note記事については、記事全体の文脈、引用された訴訟資料、記事公開当時の訴訟経過等を踏まえた判断を要する。

しかるに、この段階に至って、訴状提出後の別個の表現行為を新たに審判対象に加えることは、これまでの争点整理を後退させ、訴訟手続を著しく遅滞させるものにほかならない。よって、原告第６準備書面第１の主張が新たな請求原因の追加であるならば、民訴法１４３条１項本文の要件を欠き、仮に同要件を満たすとしても、同項ただし書により許されず、同条４項に基づき、これを許さない旨の決定がされるべきである。

第４　時機に後れた攻撃防御方法

そもそも、本件訴訟において、原告は、請求原因とされた本件投稿について、被告村越が主張する真実性又は真実相当性が認められないことを、具体的に主張立証していない。原告は、本件投稿の摘示するとされる事実が真実でないことについて、具体的かつ実質的な反論を行わないまま、本件が最終的な主張整理及び人証申請を見据えた段階に至って、訴状提出後の本件投稿２及び本件note記事を新たに持ち出したものである。

仮に、原告第６準備書面第１の主張が請求原因の追加ではなく、攻撃防御方法の提出にとどまるとしても、本件投稿２は令和７年９月１１日、本件note記事に関するＸ投稿は令和７年３月２日の各表現行為であって、原告は、これらの存在を相当以前から把握し得たものである。しかるに、令和８年４月１７日の前回期日における進行協議では、原告本人及び関係者の陳述書提出を前提に、その後の審理を進めるものと理解されていたにもかかわらず、原告は今日に至るまで陳述書を提出せず、代わりに、訴状提出後の本件投稿２及び本件note記事を新たに持ち出した。

このような原告の訴訟追行に照らせば、原告第６準備書面第１の主張は、本件投稿の真実性をめぐる審理を後退させ、訴状提出後の別個の表現行為を持ち出すことによって、本件訴訟の争点を拡散させ、完結を遅延させるものというほかない。これは、時機に後れた攻撃防御方法であり、これにより訴訟の完結を遅延させることは明らかであるから、民訴法１５７条１項により却下されるべきである。

第５　事情主張にとどまる場合及び原告主張の不明確性

他方、原告第６準備書面第１の主張が、従前の本件投稿に関する事情主張にとどまるのであれば、本件投稿２及び本件note記事それ自体の名誉毀損性、名誉感情侵

害、独立の損害、弁護士費用及び遅延損害金は、いずれも本件訴訟の審判対象とはならない。この場合、原告は、本件投稿２及び本件note記事を独立の不法行為として主張することはできず、これらに基づく損害額及び弁護士費用を本件請求の根拠とすることもできない。

そもそも、原告第６準備書面第１の主張は、本件投稿２及び本件note記事を新たな請求原因として追加する趣旨であるのか、従前の本件投稿に関する事情主張にとどまる趣旨であるのか判然としない。

このことは、遅延損害金の起算日に関する原告の主張にも表れている。すなわち、原告は、本件投稿２及び本件note記事を加えて「本件村越投稿」と定義しながら、なお遅延損害金の起算日を、本件投稿の日である令和４年４月２日としている。本件投稿２及び本件note記事を本件投稿とは別個の独立した不法行為として構成するのであれば、各表現行為時を基準として起算日を整理すべきところ、原告はそのような整理をしていない。

このように、原告は、本件投稿２及び本件note記事を本件投稿とは別個の独立した不法行為として明確に構成していない一方で、これらを含む「本件村越投稿」全体によって１１０万円の損害が生じたとも主張しており、その主張の法的な位置づけは不明確であり、論理的にも一貫しない。

すなわち、請求原因の追加であるならば、前記第３のとおり訴えの変更として許されず、事情主張にとどまるのであれば、本件投稿２及び本件note記事それ自体は本件訴訟の審判対象とならない。

第６　結論

以上のとおり、原告第６準備書面第１における本件投稿２及び本件note記事に関する主張は、新たな請求原因の追加であるならば、民訴法１４３条により許されず、攻撃防御方法の提出にとどまるとしても、時機に後れたものとして民訴法１５７条１項により却下されるべきである。事情主張にとどまるのであれば、本件投稿２及び本件note記事それ自体は、本件訴訟の審判対象とはならない。

よって、被告村越は、裁判所に対し、原告第６準備書面第１の主張の訴訟法上の位置づけを明確にした上、本件投稿２及び本件note記事を本件訴訟の審判対象に加えることなく、本件投稿について速やかに審理を完結することを求める。

以　上